

0014669-36.2021.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JAIME HENRIQUES DA COSTA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA

VISTOS.

Processo desmembrado do de nº 1501897-38.2020.8.26.0535.

Luis Guilherme Santos Alcantara e DANIEL JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014669-36.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014669-36.2021.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA

VISTOS.

Processo desmembrado do de nº 1501897-38.2020.8.26.0535.

Luis Guilherme Santos Alcantara e DANIEL JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, agindo em

concurso, com unidade de propósito e desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, 60 porções de maconha, com lesão líquido de 159,05g e 12 porções de cocaína, com peso líquido de 5,32g, substância entorpecente que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, policiais civis se dirigiram ao local dos fatos conhecido como ponto de comercialização de drogas, ocasião em que avistaram os denunciados em atitude suspeita, resolvendo abordá-los.

Daniel, ao avistar a aproximação dos policiais, tentou se evadir, mas não obteve êxito e foi detido. Em revista pessoal, foi localizada, em poder de Luis Guilherme, uma pochete contendo os entorpecentes apreendidos, além da quantia de R\$ 8,40 em moedas. Por sua vez, com DANIEL nada de ilícito foi encontrado.

Indagado pelos policiais, Luis Guilherme teria confessado a traficância, ressaltando que DANIEL atuava como seu "olheiro" e recebia a quantia de R\$ 50,00 por dia.

Denúncia processada às fls. 1 / 4.

Laudo químico-toxicológico às fls.42/46 e 149/151.

Notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 146 e 218/219).

A denúncia foi recebida em 10/03/2021 (fls. 175/176). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

O réu Daniel foi citado por edital às fls. 203/204.

O processo foi desmembrado com relação ao réu Daniel às fls. 235, gerando este feito, conforme mencionado em certidão de fls. 238/240, sendo que o processo original é o de nº 1501897-38.2020.8.26.0535.

Em audiência às fls. 280/283, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final o réu foi interrogado o réu.

Ao final, o Ministério Público apresentou seus memoriais orais pugnando pela absolvição do acusado, bem como a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas;

É o relatório.

DECIDO.

No presente caso, a pretensão acusatória não deve ser acolhida, por faltar provas suficientes da participação do acusado nas práticas criminosas que lhe foram imputadas.

É natural que por vezes o trabalho desempenhado pelo aparato de repressão criminal do Estado não consiga reunir os elementos necessários para embasar uma condenação criminal. Esse é o caso dos autos, ao menos em relação a Daniel.

O acusado nega os fatos a ele imputados. Aduz que estava no local a procura de cigarros, pediu um isqueiro a Luis Guilherme e ficou um tempo fumando o cigarro no local; já estava para ir embora, momento em que os policiais chegaram, dando voz de prisão e ele se assustou, motivo pelo qual saiu correndo.

A versão apresentada está de acordo com os demais depoimentos dos outros acusados e não conflita com a versão dos agentes policiais.

A única contradição entre os depoimentos se limita à tese que teria sido suscitada pelo próprio Luis Guilherme aos policiais, no sentido de que o réu era "olheiro", o que sequer restou demonstrado.

A testemunha Ricardo Martins de Araújo, policial civil, ouvida em juízo, disse que se recorda da abordagem. Avistaram os dois. Luis foi pego com a droga. Daniel disse que era usuário. Luis disse que Daniel estava recebendo R\$ 50,00 para ficar de "olheiro". Viram os dois conversando. Daniel disse que era usuário e correu. Não chegaram a fazer campana, porque naquela comunidade isso não é possível.

A testemunha Antonio Dias de Lima, policial civil, recorda-se que prenderam os dois. Narrou que o Luis foi pego com a droga e disse aos policiais que o Daniel era olheiro e que estava recebendo R\$ 50,00, mas não viu nenhum ato de traficância por parte do Daniel, nem nada foi encontrado com ele. Não fizeram campana nesse dia.

O acusado Daniel, interrogado em juízo, disse que estava naquele local para comprar cigarro e pediu um isqueiro ao Luis Guilherme, que estava com a droga. Nunca esteve ali como olheiro. Luis sabia disso e inventou essa história quando foi preso para

“acabar com a minha vida”, disse o acusado.

Como se pode ver, a única vinculação do réu Daniel à imputação de tráfico seria a uma mera afirmação do suposto comparsa de que ele seria “olheiro”.

Entretanto, a prova desse fato primordial não foi confirmada em juízo; os próprios policiais confirmam não terem visto Daniel praticar qualquer atitude de traficância, tampouco encontraram drogas ou dinheiro em seu poder.

O acusado em nenhum momento foi avistado vendendo ou com atitudes que remetesse à traficância, nem ao menos foi encontrado na posse de drogas e dinheiro.

Além do mais, o próprio policial Antônio deixou claro em seu depoimento que a única vinculação do acusado ao tráfico de drogas seria a suposta declaração informal de Luis Guilherme.

Como já se disse, nem sempre será possível reunir elementos seguros para embasar condenações criminais. Faz parte da missão do aparato de repressão criminal do Estado. E nesse ponto, cumpre ao Poder Judiciário estabelecer parâmetros seguros para que as condenações criminais estejam sempre embasadas em provas suficientes e hábeis a formar um convencimento indene de dúvidas, o que não ocorreu nos presentes autos.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu DANIEL JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA da prática dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, V do CPP.

Sem custas. Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Determino que seja transladada para estes autos cópia da sentença e do acórdão proferidos no processo originário de nº 1501897-38.2020.8.26.0535.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA